

0000392-53.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Marcelino trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 02 (duas) porções de cocaína, que pesaram 0,7g de massa líquida, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial (fls. 30 e 56/57).

Tais evidências são suficientes para caracterização do tráfico de drogas, não deixando margem de dúvidas quanto ao propósito mercantil do réu.

O réu nada trouxe os autos para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000392-53.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000392-53.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - DB0015-1/2022 - Delegacia de Polícia de São Sebastião da Grama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Henrique Lopes Marcelino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

David Henrique Lopes Marcelino, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 65/67).

Oferecida à denúncia, o réu foi notificado (fl. 80), apresentando defesa escrita

(fls. 89/93).

Após, a denúncia foi recebida (fls. 99/100) e o réu devidamente citado (fl. 108).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, deixando-se de interrogar o réu que optou pela revelia.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que revela a presença da justa causa para o início da ação penal, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o que determina o artigo 397 e seguintes do CPP.

No mérito, o pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 26/28), auto de exibição e apreensão (fl. 30), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 31), foto da droga apreendida (fls. 32), comprovante de depósito (fl. 54), laudo pericial (fls. 56/57), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Em solo policial o réu disse que recebeu o pagamento pelo seu trabalho na lavoura de café e foi comprar drogas no Centro, uma vez que é usuário de cocaína e "maconha". Comprou dois pinos de cocaína, depois passou no 'Bar do Beto' para comprar cigarro, momento em que observou uma viatura policial se aproximando. Empreendeu fuga porque ficou com medo, já que estava na posse das drogas que seriam para seu consumo pessoal. Negou ter conversado com qualquer pessoa quando esteve o bar (fl. 05).

Em juízo, optou pela revelia.

Na fase extrajudicial os policiais militares João Carlos Gonçalves de Moraes e William Minelli Barzon disseram que efetuavam patrulhamento de rotina e, quando passavam pela Rua Gabriel Ferreira de Andrade, avistaram dois indivíduos na porta do estabelecimento denominado "Bar do Beto", local conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, realizando uma espécie de troca, na qual o indivíduo que trajava camiseta preta e bermuda branca entregava algo que matinha na mão cerrada em punho para o outro indivíduo, recebendo em seguida o pagamento. Diante disso, retornaram com a viatura policial pela via e, ao avistar a equipe, o indivíduo de bermuda branca empreendeu fuga sentido a um pasto existente naquela rua. Ao se aproximar do pasto, o indivíduo arremessou a pochete que carregava consigo em meio ao mato. Naquele local, realizaram a abordagem do homem, que foi identificado como David Henrique Lopes Marcelino que resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Na mão direita do réu foi localizada uma nota de R\$ 20,00. Ao recuperarem a pochete dispensada pelo réu, localizaram em seu interior dois pinos de cocaína, devidamente embalados para venda em eppendorfs, além da quantia de R\$ 79,00 em notas diversas. Questionado, o réu assumiu a propriedade das drogas, porém negou o tráfico, não informando a origem do dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a David, que foi conduzido ao hospital local para atendimento médico cautelar e posteriormente encaminhado ao Plantão Policial. O indivíduo que visualizaram realizando a negociação com o réu deixou o local durante a abordagem de David, não sendo possível localizá-lo (fls. 02/03 e 04), o que confirmaram em juízo.

Referidos depoimentos, apontando o réu como autor do crime pelo qual foi denunciado, harmonizam-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população. A lei não prevê a suspeição em razão da situação funcional.

Os policiais militares João Carlos e William efetuavam patrulhamento de rotina pela Rua Gabriel Ferreira de Andrade, quando visualizaram o réu entregando algo para outro indivíduo não identificado e, após a entrega, recebendo o pagamento.

Ao notar a presença da viatura policial, o réu saiu correndo, dispensando a pochete que carregava consigo em um matagal. Ao ser abordado, foi encontrada em sua mão a quantia de R\$ 20,00 e, em sua pochete, localizada posteriormente, dois "pinos" de cocaína e a quantia de R\$ 79,00 (fl. 54).

Em solo policial David assumiu a propriedade do dinheiro, não informando sua origem e das drogas apreendidas, dizendo que eram para seu consumo pessoal. Todavia, não comprovou a origem do dinheiro e foi visto pelos policiais militares em situação de traficância.

Não bastasse, o réu possui condenação por oferecimento de drogas a pessoa de seu relacionamento (proc. 1500245-89.2018, fl. 74), o que reforça a certeza da autoria.

Assim, restou comprovado que o réu David Henrique Lopes Marcelino trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 02 (duas) porções de cocaína, que pesaram 0,7g de massa líquida, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial (fls. 30 e 56/57).

Tais evidências são suficientes para caracterização do tráfico de drogas, não deixando margem de dúvidas quanto ao propósito mercantil do réu.

O réu nada trouxe os autos para comprovar sua inocência.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, sua condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Ressalto que é o caso de se determinar a perda, em favor da em favor do Funad, da quantia em dinheiro apreendida em poder do réu, pois não há dúvidas de que é produto de tráfico.

Passo, então, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do CP c.c. os artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

O réu possui antecedente desabonador (proc. nº 1500117-69.2018, fl. 73), pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência (proc. nº 1500203-28.2019, fls. 73/74 e proc. nº 1500245-89.2018, fls. 74), razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), totalizando em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-a definitiva,

na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo fato de o réu ser reincidente.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, em razão da reincidência e com fundamento no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

O réu se encontra em liberdade e não há nada nos autos a demonstrar a necessidade de sua custódia cautelar, pelo que poderá recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar David Henrique Lopes Marcelino, RG nº 53.408.031-5/SSP-SP, filho de Edson Aparecido Marcelino e de Elisângela Maria Lopes Marcelino (fl. 18), com incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Proceda-se na forma do art. 50-A da Lei 11.343/06, se ainda necessário.

Decreto o perdimento, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fl. 54), nos termos do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, proceda a serventia com o necessário e lance-lhe o nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA